

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ בטיחות

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

רמת שרת – מתחם דרומי

י. פרידמן
הנדסה בטיחות אש בע"מ
ז.פ. 51324/26

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51324/26

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
790:

חוזה בטיחות

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

ב י ן

פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
513958009
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י ן

י. פרידמן הנסת בטיחות אש בע"מ
הדובדבן 9 קריית אונו
ת.ד. 4232 גני תקוה 5590000
(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /
"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
513247722 פ.א.י.

"שירותי
היועץ"

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה] :סטטוס

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנסת
בטיחות אש בע"מ
ספק:

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות"

"המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה"

"הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

- | | |
|-------------|--|
| נספח א' - | נספח כללי ; |
| נספח ב' - | שירותי היועץ ; |
| נספח ג' - | לוח זמנים ; |
| נספח ד' - | שכר היועץ ; |
| נספח ה' - | תשלומי שכר היועץ ; |
| נספח ו' - | הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ; |
| נספח ז' - | מפרט ביטוחי היועץ ; |
| נספח ז' 1 - | אישור על קיום ביטוחי היועץ ; |
| נספח ח' - | רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק. |
| נספח ט' - | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט. |
| נספח י' - | נספח היעדר תביעות. |

2. שירותי היועץ

- 2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.
- 2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט ב**נספח ב'** המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט ב**נספח ב'** המצ"ב.
- 2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י :
- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
| פ.א. פיתוח ובנייה | תבנית: יועץ בטיחות | מס' חוזה: | CONT-5- |
| ירושלים בע"מ | | | VT-10-582CO |
| פרידמן הדסת | גרסה: | סטטוס: | 2180 |
| בטיחות אש בע"מ | [גרסת חוזה] | [סטטוס חוזה] | |

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
51324 ז.פ.ח.

המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 היועץ ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו **בנספח א'** ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.

2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה **בנספח א'** המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה **בנספח א'**, כאמור.

2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "**@view**", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט **בנספח א'** המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב

פ.א. פיתוח ובנייה ירושלים בע"מ	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	CONT-5- NT-10-582CO 2180
ספק:	גרסה:	סטטוס:	סטטוס חוזה
י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ	[גרסת חוזה]	סטטוס:	סטטוס חוזה

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
513240720.פ.ח.

בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: **"המנהל הראשי"**). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO 2180
י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]
ספק:		י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51329788
51329788

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יחא בכך, כשלעצמו, כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יחא בכך, כשלעצמו, כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכניות ו/או הנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

סטטוס:

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
51324776

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51324776

- 6.7 ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שרותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט **בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ")**.
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.
 - 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
 - 7.2.3 שכפול מסמכים.
 - 7.2.4 מודלים, פרספקטיס ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
 - 7.2.5 מדידות וצילומי אויר.
 - 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
 - 7.2.7 שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.
- 7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים **בנספח ה' המצ"ב**, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ואו בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ואו טיב השירות ואו הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו חוראות סעיף 12.1.2 להלן.
- 7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור **בנספח ד' המצ"ב**, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת. מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ואו צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף **כנספח ט' לחוזה זה** וכתב היעדר תביעות המצורף **כנספח י' לחוזה זה** למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

פ.א. פיתוח ובנייה ירושלים בע"מ	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	CONT-5- NT-10-582CO 2180
י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]



7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדון, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדון, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יחוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ..

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים),

י. פרידמן
הנחה בתיבות אש בע"מ
51324/22 פ.ח.
CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]
סטטוס:

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
תבנית: יועץ בטיחות
גרסה:
[גרסת חוזה]

ספק:

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51324/22 פ.ח.

דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. היועץ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ. מובהר כי מקום בו סבור המזמין כי הינו זכאי לשיפוי/פיצוי מלא או חלקי מאת היועץ בקשר עם תביעה/תובענה כלשהי שהוגשה כנגדו, אזי, תנאים מצטברים לחובת השיפוי/פיצוי כאמור הינם כי: (1). המזמין הודיע ליועץ לכשיודע לו על כל תביעה כזו; (2). המזמין אפשר ליועץ להתגונן מפני כל תביעה כאמור ככל והדבר יתאפשר למזמין (3) המזמין, לפי העניין, לא יתפשר באותה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מבלי לקבל את הסכמת היועץ מראש ובכתב ובלבד שהיועץ שיתף פעולה באופן מלא עם המזמין ולא סרב להצעת הפשרה אלא מטעמים סבירים הנוגעים לאותה תביעה ו/או טענה.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר כשלעצמו, את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כשלעצמו, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 1'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	CONT-5- NT-10-582CO 2180
י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

ספק:

ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד בקשת המזמין, בכתב, להמצאת האישור כאמור.

9.18

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת **כנספח ה'** לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 מבוטל

- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]
פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
ספק: י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
51324/2008 פ.ח.פ.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]
פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
ספק: י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
51324/2008 פ.ח.פ.

לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 היחסים בין הצדדים הם יחסי מזמין – קבלן עצמאי והצדדים מצהירים ומסכימים כי אין ולא יהא בהסכם זה ובקיום התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או יחסי שולח – שליח ו/או יחסי עובד-מעסיק בין היועץ ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמו והואיל ויחסי הצדדים הינם יחסי מזמין-קבלן, יתלו על יחסים אלו הוראות הסכם זה ואין בלתו.
- 11.3 מוסכם ומובהר בזאת כי בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו לא יחולו יחסי עובד-מעביד, ולפיכך אין ליועץ ו/או למי מטעמו, כל זכות של עובד המזמין, בכל דרך וצורה שהיא, והיועץ ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או לפיצוי ו/או להטבות כלשהו מהמזמין, בקשר כי נתקיימו בינם לבין המזמין יחסי עובד-מעביד כאמור. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.4 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו, יהיו מנועים ומושתקים מלטעון בפני גורם כלשהו, לרבות בית משפט ו/או בית דין מוסמך, כי חלים ו/או חלו, במהלך כל תקופת הסכם זה, יחסי עובד-מעביד בינם לבין המזמין. בהתאם לאמור היועץ ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם, והם מתחייבים בזאת כי הם יהיו מושתקים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.5 היועץ הינו מעסיקם הבלעדי של העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ובהתאם לכך הוא יישא בכל אחריות המוטלת עליו כמעסיק על פי דין לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם ו/או זכויותיהם הסוציאליות ו/או כל תשלום אחר אותו עליו לשלם או לבצע בקשר עם קיומם ו/או סיומם של יחסי עובד-מעביד בינו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו בביצוע השירותים נושא הסכם זה, לרבות ביצוע תשלומים לרשויות או לצד ג' בקשר עם עובדיו, העסקתם ו/או סיומה ולרבות תשלום כל מס או היטל או תשלום מכל מין וסוג שהוא.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור הנובעים ו/או הקשורים בטענה לקיומם של יחסי עובד ומעביד, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות

מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]
פא פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ
פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

פא פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ
פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.4 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה בכתב על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה ביועץ בכתב, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4 נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותיו היועץ

מס' חוזה: CONT-5-

NT-10-582CO

2180

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בשליטה ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת. מובהר כי, היועץ יהיה אחראי לשירותי התכנון ו/או לתכניות ו/או למפרטים שהוכנו על ידיו עד אותו מועד ובשים לב למועד סיום ההתקשרות עמו ושירותי התכנון שעוד נותרו ליועץ האחר עד לגמר הפרויקט.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 7% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4. שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישגר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

י. פרידמן
הנדסאי בכירות אש בע"מ
513247700

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

החלטת מנהל
המחלקה
לביטוח
513247700

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ ובלבד לא תפגענה זכויות היועץ לפי חוזה זה.

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה סבירה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

- 16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה.
- מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה. היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

י. פרידמן
הנדסאי בכירות אש בע"מ
51324077.9.1

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

פ.א. פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה:

[גרסת חוזה]

פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספד:



17. שונות

- 17.1. היועץ, מתחייב כי המנהל הראשי יהיה אחראי לביצוע שירותי היועץ על פי חוזה זה והינו אחראי כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.
- 17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.
- למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.
- היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -
- 17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.
- 17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

י. פרידמן
הנדסה בנייה ופיקוח אש בע"מ
ח.פ. 51324/17
CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]
סטטוס:

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
פסק:
גרסה:
[גרסת חוזה]
סטטוס:

51324/17
ח.פ.
51324/17
ח.פ.
51324/17
ח.פ.

- 17.9 מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא אלא אם כן בוטל הסכם כדין.
- 17.10 יחולו על היועץ כל ההוצאות בהתאם להוראות חוזה זה.
- 17.11 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 17.12 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
ח.פ. 51324/26

י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ
היועץ

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
המזמין

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: _____

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]
סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ
ספק:

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51324/26
ח.פ. 51324/26

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות –
"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בירושלים – רמת שרת – מתחם דרומי, פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או **"המקרקעין"** – תכנית בנין עיר מס' 101-0760256 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- גוש 30193 חלקות 117. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותוכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – ירושלים.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: **עומר מושיב**

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: **אלי איסן**
 ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: **2**

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא **אדריכל/מהנדס: גיקי פרידמן**

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
 ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
 ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
 ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
 ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: **50%**

י. פרידמן
 מהנדס בטיחות אש בע"מ
 513247700 פ.א.פ.

מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
 2180
 [סטטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
 גרסה: [גרסת חוזה]
 גרסה: גרסה
 פיק: י. פרידמן מהנדס בטיחות אש בע"מ

י. פרידמן
 מהנדס בטיחות אש בע"מ
 513247700 פ.א.פ.

נספח "ב"שירותי היועץכללי:

1.1 שירותי היועץ: מתייחסים לכלל מערך הבטיחות בפרויקט ובין היתר לגבי הנושאים המפורטים להלן:

- א. דרכי גישה לרכב כבוי והצלה (בתחום המגרש ומחוץ לו).
- ב. חדרי מדרגות.
- ג. דרכי הימלטות.
- ד. דלתות, חלונות ויציאות (מנעולי בהלה).
- ה. מעקות במרפסות, גגות, מדרגות ובפתוח.
- ו. פירים למעט פיר מעליות - בטיחות אש ומעקות.
- ז. מרתפי חניה - למעט בטיחות תנועת כלי רכב.
- ח. מעליות - בטיחות אש.
- ט. מערכות מיזוג אויר וחשמל - בטיחות אש.
- י. אספקת מי כיבוי.
- יא. ברזי וגלגלונים כיבוי, מערכת הידרנטים וספרינקלרים, וכל ציוד כיבוי אחר.
- יב. חדרי מכונות - לא כולל ציוד ומכונות.
- יג. מערכות כיבוי מיוחדות, כמו כיבוי בגז הלוגן, באם דרוש.
- יד. מערכות גילוי אש/עשן ואתראה ושילובן במערכות כיבוי.
- טו. שילוט חירום (שלטי יציאה).
- טז. מערכות כריזה.
- יז. מתקני גז.
- יח. כל הקשור בנושא בטיחות הציבור, מניעת שרפות וכדומה ואשר לא הוזכר לעיל.
- יט. משטר הפעלות בשעת חירום לכל חלקי המבנה ומערכותיו.

1.2 על היועץ לקבל אשור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי.

1. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

י. פרידמן הנדסה בע"מ 51324772	CONT-5- NT-10-582CO 2180 [סטטוס חוזה]	מס' חוזה:	תבנית: יועץ בטיחות	פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ	:
	סטטוס:	[גרסת חוזה]	גרסה:	י. פרידמן הנדסה בטיחות אש בע"מ	ספק:

הנדסה בע"מ
פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן :

2.1 יעוץ/תכנון מוקדם :

- א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והיועצים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, לימוד הפרטים הראשוניים, התייעצות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירורים, במקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות הקשורות בבעיות הבטיחות של המבנה וקבלת אשור הרשויות בהתאם לכך.
- ג. הכנת חוות דעת מוקדמת המפרטת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארות את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים. מתן הנחיות תכנוניות לבטיחות אש לכלל היועצים בכל הקשור לתכנון המבנה.
- ד. מתן הערות לתוכניות אדריכליות.
- ה. מסירת נתונים ליועצים לגבי הפתרונות הבטיחותיים האפשריים המסוכמים עם נציג המזמין, ובמידת הצורך הכנת אומדן משוער לביצועם.
- ו. הכנת דו"ח הנחיות בטיחות אש במבנים. הדו"ח יכלול את דרישות היבטי בטיחות האש השונים באם רלוונטיים לפרויקט כגון : דרכי מוצא ; הפרדות אש ועמידות אש ; התקנות חשמליות ; אספקת מים לכיבוי אש ; מיקומי ארונות כיבוי ; סוג ומיקומי שלטי יציאת חירום ; תאורת חירום נדרשת ; דרישות גנרטור חירום ; גילוי אש אוטומטי ; כיבוי אש אוטומטי.
- ז. עזרה לתוכניות העיצוב במידת הצורך.

2.2 יעוץ/תכנון סופי :

- א. בחינה וניתוח של הפתרונות הבטיחותיים האפשריים, טכניים וכלכליים כאחת, וסיכום הפתרון המועדף בתיאום עם המתכננים, היועצים ונציג המזמין.
- ב. מתן המלצות בכתב ו/או ע"י שרטוטים ליועצים ולמזמין.
- ג. סקירת התאמת התוכניות, המוגשות ע"י היועצים (אדריכל, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה ויועץ חשמל) בהתאם לדרישות והנחיות בטיחות אש.
- ד. טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הבטיחות בשלבים השונים של הדיונים בקבלת רישיון לביצוע הפרויקט.
- ה. הכנת תוכניות בטיחות אש ליועצים.
- ו. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ הבטיחות.

מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

990:

ז. מסירת דו"ח מסכם לנציג המזמין על בעיות הבטיחות בפרויקט ופתרון.

2.3 ייעוץ בשלבי התכנון המפורט של הפרויקט :

- א. הכנת גרמושקה נספח בטיחות אש.
- ב. סקירת התאמתן של התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות, בנושאי הבטיחות.
- ג. טיפול מול רשות הכיבוי וקבלת חו"ד לתוכניות בטיחות האש.
- ד. טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי בטיחות במידה והתגלה צורך בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט. זירוז הליכים, ככל ונדרש, מול רשויות הכיבוי לצורך קבלת אישורים בהתאם ללוח הזמנים וצרכי הפרויקט.
- ה. הנחיות הדרושות להוצאת המכרזים בנושא בטיחות אש, לרבות גילוי עשן וכיבוי בגז.
- ו. הכנת טבלת אינטגרציה.

2.4 פיקוח עליון :

- א. פיקוח עליון על ביצוע המבנה, בתאום היועצים, בכל הקשור לנושאי בטיחות.
- ב. סיור באתר והכנת דו"חות.
- ג. מתן מענה לפניית הפיקוח הצמוד.
- ד. דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות בצוע העבודות לאחר כל ביקור של היועץ באתר.
- ה. מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ו. מתן יעוץ ופתרונות במקרים בהן יש שינוי בתקינה /או דרישת שינוי מרשויות הכיבוי, והתמודדות עם יישומן.
- ז. הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
- ח. השתתפות בסיורי פיקוח, קבלה וביקורת של גורמי כיבוי אש ורשויות אחרות למתן אישורי אכלוס לחלקים בפרויקט והסדרת האישורים הנדרשים.
- ט. השתתפות בסיורי פיקוח וביקורת של גורמי כיבוי אש ורשויות אחרות למתן אישורים למתן תעודות גמר לפרויקט והסדרת האישורים הנדרשים.
- י. בגמר העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק

י: פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
513241722
ח.פ.

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה:
[גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י: פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

הנדסת בטיחות אש בע"מ
513241722
ח.פ.

את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא הצהרה זו לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

- ז. סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע הפרויקט.
- ח. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע הפרויקט

2.5 סימולציית שריפה ממוחשבת – CFD

שלב א:

- א. הגדרת עד 3 תרחישים כולל: סוג חומרי השריפה, מיקום שריפה, עוצמת התפתחותה, מיקומי מתזים, זמני הפעלת מפוחים / פתחי אויר צח.
- ב. הכנת מודל לסימולציות הכולל: אדריכלות המבנה בתלת מימד, מיקומי ואפיין המתזים, אמצעי שחרור העשן, הגדרות תנאי סף אחרים ותוכנתיים.
- ג. הכנת דו"ח Set-up.

שלב ב:

- ד. ביצוע הרצת CFD לכל אחד מהתרחישים.
- ה. הצגת תוצאות הסימולציות לצוות התכנון וסיעור מוחות לאופטימיזציה במידת הצורך.

שלב ג:

- ו. אופטימיזציה של המערכות וביצוע עד 2 הרצות נוספות לכל תרחיש.
- ז. ביצוע הרצה קרה לתרחיש בתוצרתו הסופית התקנה.
- ח. הכנת דו"ח ניתוח התוצאות.
- ט. הצגת סרטי הסימולציה: הסרטים יראו התנהגות העשן והתפשטותו.

2.6 סימולציית מילוט

שלב א

- א. הכנת מודל לסימולציות הכולל: אדריכלות המבנה בתלת מימד.
- ב. הגדרות כמות האנשים, סוגם ומהירותם.
- ג. הגדרת יציאות המילוט.

שלב ב'

- ד. ביצוע הרצות.

שלב ג'

- ה. שילוב התוצאות בדו"ח ניתוח התוצאות של ה CFD.
- ו. הצגת סרטי הסימולציה: הסרטים יראו את מילוט האנשים בתלת מימד.

3. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

י. פרידמן
הנדסה במיחות אש כ"מ
513240762

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות

[גרסת חוזה]

גרסה:

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ

י. פרידמן הנדסה
בטיחות אש בע"מ

ספק:

הנדסה במיחות אש כ"מ
513240762

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

י. פרידמן
הנדסה הנדסית ו"ש בע"מ
ח.פ. 51324

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסה
בטיחות אש בע"מ

ספק:

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת בצוע מלוא שירותי היועץ כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של
 - 1.1.1 עבור יעוץ בטיחות אש - 185,000 ₪ (במילים: מאה שמונים וחמש אלף ש"ח).
 - 1.1.2 עבור סימולציית CFD לשריפה וסימולציית מילוט - 80,000 ₪ (במילים: שמונים אלף ש"ח).
 - 1.1.3 עבור תיק שטח לפרויקט - 15,000 ₪ (במילים: חמש עשרה אלף ש"ח).
2. למען הסר ספק שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
3. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אשור נוסף ע"פ דין.
4. תנאי מוקדם לבצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות היועץ הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתכניות נמסרו למזמין.

י. פרידמן
הנדסה בטיחות אש בע"מ
51324747 ס.פ. 1/01

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס [חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסה
בטיחות אש בע"מ

ספק:

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1. יעוץ בטיחות:
 - 1.1 לאחר גמר היעוץ המוקדם 15%
 - 1.2 לאחר גמר היעוץ הסופי 20%
 - 1.3 קבלת אישור רשויות הכיבוי להיתר 20%
 - 1.4 לאחר גמר היעוץ בשלבי התכנון המפורט של המבנה 20%
 - 1.5 במהלך הפיקוח העליון 15%
 - 1.6 לאחר סיום התחייבויות היועץ לפי הסכם זה, השתתפות בסיוור ביקורת של גורמי כיבוי אש ו/או רשויות אחרות למתן תעודת גמר, הסדרת אישור זה ואישור היועץ בכתב לביצוע העבודות בהתאם לתכניותיו, הנחיותיו, תקנים רלוונטיים ולשביעות רצונו 10%
2. סימולציית CFD וסימולציית מילוט:
 - 2.1 הכנת מודל לסימולציות - 50%
 - 2.2 ביצוע הרצות - 25%
 - 2.3 הכנת דו"ח ניתוח תוצאות - 25%
3. תיק שטח:
 - 3.1 השלמת תיק שטח - 100%
4. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
5. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
6. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

י. פרידמן
הנדסה וייעוץ אש בע"מ
5132477.0 פ.ד.

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

פ.א פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

פ.א. פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ
5132477.0 פ.ד.

לכבוד
פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
513958009

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ / הפועל בשם חברת י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ / המספק שירותים לחברת י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון **יועץ בטיחות** בפרויקט **פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ**.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
ח.פ. 51324766

בכבוד רב,

י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

שם: יעקב פרידמן

ת.ז:

כתובת: הדובדבן 9 קריית אונו

מס' חוזה: CONT-5-NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

ספק:



נספח "ז"**מפרט ביטוחי היועץ**

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו עקב מקרה ביטוח מכוסה. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של היועץ ואחריותו בגין הבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך 1.7.2001 (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה מכלי רכב, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין..

י. פרידמן
הנדסה ביטוחית אש בע"מ
51320722.9.1

CONT-5-
...-10-582CO
2180
[סטטוס חוזה]
סטטוס

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פ.א פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

י. פרידמן הנדסה
בטיחות אש בע"מ

ספק:

נספח "ז"1"
אישור על קיום ביטוחי היועץ

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור: 07/11/2024 (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ	☒ שירותים - 085	☒ מזמין שירותים
ת.ז.ח.פ.צ. 5200034760	ת.ז.ח.פ. 513244764		
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען הדובדבן 9 קריית אונ		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					סכום	מטבע
צד ג'	867202330624	ב"ס 2016	01/04/2024	31/03/2025	8,000,000 לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מעבידים	864102219124	ב"ס 2013	01/04/2024	31/03/2025	20,000,000 לתובע, לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מקצועית	867202330624	ב"ס - בר 2018	01/04/2024	31/03/2025	8,000,000 לאירוע ובמצטרב על פי הפוליסה.	שקל
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038						

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

חתימת האישור	
המבטח:	אישור זה למטרה נע"מ
ביטול/שינוי הפוליסה	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
ברושלים בע"מ
פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

פסק: 900
[חותמת]

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

CONT-5-
NT-10-582CO
2180
מס' חוזה: [סטטוס חוזה]
סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מסמך הנחיות בטיחות ראשוניות למתכנני הבניינים : אדריכלות, קונסטרוקציה, פתוח-שטח, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, יועץ אלומיניום, מעליות וכו'.
2. מסמך פרוגרמת בטיחות אש לרבות משטר הפעלות – הנחיות תכנון.
3. תכנית בטיחות המתארת את הפתרונות הנדרשים לגבי כל נושאי הבטיחות והגנה נגד אש במבנה.

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

י. פרידמן
הנדסה בטיחות אש בע"מ
5132407760 פ.י.י

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]
פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
513958009

(המזמין)

אני הח"מ י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- רמת שרת – מתחם דרומי בקשר עם ייעוץ בטיחות אש, שאושרו על ידי רשות _____, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני וכי אין מבחינתי מניעה מלאכלס את הפרויקט בכפוף להשלמת האישורים לרשות הכיבוי ככל ואלו נדרשים.

בכבוד רב,

י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

י. פרידמן
הנדסת בטיחות אש בע"מ
ח.פ. 51324772

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת
בטיחות אש בע"מ

פסק:

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
513958009

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר רמת שרת – מתחם דרומי עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-
NT-10-582CO
2180
סטטוס חוזה: סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
י. פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

מפקד